

**PGM**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTA MARIA - RS

PROCESSO N.º: 5021354-21.2021.8.21.0027

O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua Procuradora signatária, **manifestar sobre a intimação evento 72**, nos seguintes termos:

O período do débito em execução é de 2001 a 2005, sendo que a propositura da execução se deu em 10.10.2005.

Como se verifica, a cobrança se deu dentro do prazo de cinco anos para promoção da execução fiscal.

O despacho que ordenou a citação (que interrompe a prescrição) foi proferido em 05.12.2005.

Assim, não se operou a prescrição direta em relação a nenhum débito ajuizado.

Cumprе ressaltar que, desde a propositura, eventual demora decorrente na expedição do despacho deve-se ao mecanismo do Poder Judiciário, não tendo havido qualquer influência do Exequente para tanto. Destaca-se que, de acordo com a Súmula 106 do STJ, eventual demora decorrente do mecanismo do Judiciário não pode acarretar prejuízo ao Exequente.

A citação da parte executada ocorreu em 12.04.2006.

PREENCHER COM LETRA DE FORMA		AR	
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
027/1.05.0190607-2 4ª Vara Cível da Comarc			
Santa Geracia Farias			
Avenida Borges de Medeiros, 131, Caturrita			
Santa Maria, RS 97040-900			
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE OF DELIVERY	
<i>L. Santa Geracia Farias</i>		12/04/2006	
NOME LEGAL DO RECEBEDOR / NOM / NOME DU RÉCEPTEUR		CARIMBO / STAMP	
9540857922		AB	
RUBRICA E MAT. DO ENVIADOR / SIGNATURE DE L'EXPÉDIENT		RUBRICA E MAT. DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR	
<i>Antônio Dalberto Farias</i>		<i>Antônio Dalberto Farias</i>	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			
F04463 / 16			

**PGM**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Em 24.04.2006 a parte executada requereu gratuidade judiciária.

Houve a apresentação de exceção de pré-executividade em 20.06.2012, a qual foi acolhida parcialmente, declarando extinto o exercício fiscal do ano 2.000.

Houve penhora Renajud do veículo I/FIAT SIENA EL FLEX, DE PROPRIEDADE DE SANTA GERACIA FARIAS (executada):

RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores				
Usuário: SILVIA REGINA SEBALHOS JORGE 07/02/2017 - 11:22:06				
Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular				
Dados do Processo				
Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL			
Comarca/Município	SANTA MARIA			
Juiz Inclusão	ELOISA HELENA HERNANDEZ DE HERNANDEZ			
Órgão Judiciário	1A VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA PUBLICA DE SANTA MARIA			
Nº do Processo	02710501906072			
Total de veículos: 1				
Placa	UF	Marca/Modelo	Proprietário	Restrição
IQA6795	RS	I/FIAT SIENA EL FLEX	SANTA GERACIA FARIAS	Transferência

Foi lavrado termo de penhora (evento 3 0 PROCJUDIC3 FL. 105), sendo a parte ré intimada, conforme certidão do evento 109.

Houve parcelamento do débito, conforme termo de parcelamento 2493/2020, conforme evento 3 - PROCJUDIC4, FL 137, substituindo o acordo anterior 2019/1960, dando quitação ao débito de 2007 e 2008, com o estorno desse parcelamento anterior.

Partindo-se do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Tema n. 566), não há que se falar em prescrição intercorrente.

Isso porque não decorrido, em momento algum, o prazo de 01 ano mais 5 anos de contagem da prescrição intercorrente, consoante os marcos estabelecidos pelo STJ.

Neste aspecto, é imperioso ressaltar que, para a análise da prescrição intercorrente, **não se pode simplesmente considerar o tempo global de tramitação da demanda executiva, sem considerar os marcos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (contagem do prazo de um ano mais cinco anos da negativa de citação ou de localização de bens).**



PGM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Demais disso, há que serem consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Neste aspecto, remessa dos autos ao arquivo sem requerimento do exequente ou por quem não possua capacidade postulatória não pode vir em prejuízo do Município, não podendo entrar para o cômputo da prescrição intercorrente.

Na mesma linha, eventual período de inércia decorrente de arquivamento dos autos *ex officio*, por Ordem de serviço com caráter geral e/ou sem posterior intimação do Município quanto à medida **não é passível de ser atribuído ao Município, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.**

Neste sentido, inclusive, manifestou-se o E. TJRS em recente decisão:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. Analisando as novas regras sobre prescrição intercorrente fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Tema n. 566), conclui-se, em primeiro, que o fato de o ente público ter buscado encontrar o devedor, ou bens passíveis de penhora nos endereços contidos nos autos, desimporta para constatação da inércia do fisco, uma vez que a ausência de diligências hábeis ou úteis para tanto, no período total de 06 (seis) anos, é suficiente para que haja a presunção de estagnação processual. A tese é clara. Para a aplicação automática do procedimento previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/80, basta que a Fazenda Pública tenha tido ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Dispensa-se, inclusive, a intimação do credor quanto ao despacho que determina a suspensão da execução fiscal, ocorrendo automaticamente no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens sujeitos à penhora. **No caso dos autos, em que pese ter sido declarada a prescrição intercorrente pelo Magistrado a quo, existem particularidades que não podem passar despercebidas. Denota-se que o Juízo da origem arquivou os autos após o requerimento de suspensão formulado pelo ente público; contudo, não o intimou dessa decisão. Dessa forma, os autos permaneceram sem qualquer movimentação por aproximadamente 06 anos, sendo impossível atribuir esse período de inércia ao Município. Portanto, descontando todo o período em que os autos permaneceram arquivados sem que o credor tivesse ciência, não transcorreu o lapso temporal de inércia necessário a dar ensejo à configuração da prescrição intercorrente (01 ano de suspensão + 05 anos de prescrição).** Por derradeiro, de ofício, faz-se necessária a exclusão da pessoa executada apontada apenas como “esposa”, uma vez que o Município não a qualificou adequadamente. Inteligência do art. 2º, §5º da Lei n. 6.830/80. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. UNÂNIME. (Apela-



PGM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

ção Cível, Nº 70084869254, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 10-02-2021)

Por fim, cumpre observar que **eventual demora do Poder Judiciário quanto ao andamento do processo não pode vir em desfavor do exequente, não sendo lícito considerar tal período no cômputo do prazo para a caracterização da prescrição intercorrente.**

É o que ficou consignado na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, *mutatis mutandis*, aplicável ao presente caso:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Neste mesmo sentido, inclusive, é a posição do Tribunal de Justiça do RS:

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PARCELAMENTO. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA. INTERRUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REPETIÇÃO. 1. Ajuizada a execução fiscal depois de decorridos cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário, é de ser extinta a execução. 2. O parcelamento do crédito tributário constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito que interrompe o prazo prescricional. Art. 174, inciso IV, do CTN. Contudo, a confissão de dívida de crédito prescrito não afeta a prescrição consumada. 3. Não se opera a prescrição se a demora na citação do devedor não decorre de inércia do credor, mas é imputável aos mecanismos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário. Súmula 106 do STJ. Resp 1.102.431. 4. Interrompida a prescrição pelo comparecimento espontâneo do devedor, o prazo prescricional não se reinicia, automaticamente. Apenas em caso de arquivamento ou paralisação do processo por desídia do credor, consuma-se a prescrição intercorrente. Jurisprudência do STJ. Hipótese em que o processo não restou paralisado por mais de cinco anos em razão da inércia do exequente. A par de terem sido firmados diversos parcelamentos pelo devedor, antes de decorridos cinco anos do último inadimplemento, o credor impulsionou o processo. 5. A exceção de pré-executividade não é a via processual adequada para a repetição do indébito tributário. Recurso provido em parte. (Agravado de Instrumento Nº 70052722980, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 28/12/2012)

Neste aspecto, é necessário considerar que **o período utilizado para digitalização do processo, a suspensão dos prazos processuais em decorrência da pandemia de Covid-19 e do o ataque cibernético sofrido pelo E. TJRS** não podem ser computados no



PGM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

prazo de prescrição, tendo em vista que impossibilitaram a parte exequente de impulsionar o feito.

Neste sentido, decidiu o E. TJRS nos autos da Apelação Cível nº 5002373-85.2014.8.21.0027, interposta pelo Município de Santa Maria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA.

1. CONSOANTE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO RESP. REPETITIVO Nº 1.340.553/RS, NÃO HAVENDO A CITAÇÃO DA PARTE RÉ E/OU NÃO SENDO ENCONTRADOS BENS SOBRE OS QUAIS POSSA RECAIR A PENHORA, INICIA-SE AUTOMATICAMENTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 1 (UM) ANO (LEF, ART. 40, §§ 1º E 2º), APÓS O QUAL COMEÇA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS.

1.1. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE NÃO DECORRIDOS MAIS DE 06 (SEIS) ANOS ENTRE O PRAZO INICIAL DE SUSPENSÃO E A DATA DA SENTENÇA, SOBRETUDO EM RAZÃO DOS PERÍODOS DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19, O ATAQUE CIBERNÉTICO SOFRIDO POR ESTA E. CORTE E DA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO, SUSPENSÕES ESSAS QUE IMPOSSIBILITARAM A PARTE EXEQUENTE DE IMPULSIONAR O FEITO.

APELAÇÃO PROVIDA.

Diante disso, não caracterizada a prescrição intercorrente no presente caso, pelo que requer o Município o prosseguimento da execução fiscal.

Nestes termos,
Pede deferimento.

FABIANA BRASIL ESBICK
Procuradora do Município
Mat. 14545-9 - OAB/RS 83.661